

ในศาล[ชื่อศาล]
คดีหมายเลขดำที่ [เลขคดี]/๒๕๖๘

โจทก์:
นายเดวิด ลิซออฟสกี
โดย นายภูวณซ์ โพธิ์ไทร (ผู้รับมอบอำนาจ)

จำเลย:
๑. นางสาวธัญสุดา อ่อนสีดา
๒. นายชารินทร์ อ่อนสีดา
๓. นางสาวปาริชาติ ฮาดดา
๔. นางมลิกา คำจุมพล
๕. นางจันทร์ตน ฮาดดา

ข้อหา:
- ร่วมกันฉ้อโกง
- ให้สินเงิน
- สิทธิในกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ลักทรัพย์แท็บเล็ตซัมซุงและคีย์การ์ดคอนโดมิเนียม แอสปาย เอราวิล ไพรม์

โจทก์โดยผู้รับมอบอำนาจขอแถลงดังต่อไปนี้:

เบื้องต้น

๑. โจทก์เป็นคนต่างด้าวถือหนังสือเดินทางเลขที่ ES1421811 ไม่สามารถพูด อ่าน หรือเขียนภาษาไทยได้
๒. โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายภูวณซ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ฟ้องร้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาด้วยเอกสารหมายเลข ๑

ข้อเท็จจริง

๓. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลากลางวัน จำเลยได้กระทำการฉ้อโกงดังต่อไปนี้:

๔. โจทก์ได้รู้จักจำเลยที่ ๑ ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ชื่อ ThaiFriendly เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่หาดจอมเทียน พัทยา หลังจากติดต่อกันประมาณ ๑ เดือน จำเลยที่ ๑ ได้หลอกลวงโจทก์ว่า:
- ต้องการแต่งงานกับโจทก์
- ต้องการมีบุตรและสร้างครอบครัวร่วมกันในประเทศไทย
- การแต่งงานจะทำให้โจทก์ได้วีซ่าแต่งงาน
- โจทก์จะได้สิทธิพำนักราชในไทยอย่างถูกกฎหมายเพื่อซื้อรถยนต์

๕. จากคำหลอกลวงดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ได้พาโจทก์ไปพบจำเลยที่ ๒, ๓ และ ๔ ที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อจัดพิธีแต่งงานที่ไม่ใช่ประเพณี

๖. จำเลยทั้งหมดร่วมกันหลอกลวงโจทก์โดย:

- เรียกร้องเงินและทองคำเป็นสินสอด อ้างว่าเป็นประเพณี
- เรียกร้องเงินเพิ่มเติมให้จำเลยหลายคน
- จัดพิธีแต่งงานหลอก/ทั้งความสัมพันธ์หลังพิธีแต่งงาน

๗. โจทก์หลงเชื่อจึงมอบเงินให้แก่จำเลยดังนี้:

- จำเลยที่ ๑: ๒๓๔,๐๐๐ บาท
- จำเลยที่ ๒: ๕๐,๐๐๐ บาท
- จำเลยที่ ๓: ๒๐,๐๐๐ บาท
- จำเลยที่ ๔: ๑๐,๐๐๐ บาท
- จำเลยที่ ๕: ๕๐,๐๐๐ บาท

๘. หลังพิธีและการชำระเงิน เมื่อกลับมาที่พักในจังหวัดสมุทรปราการ:

- จำเลยที่ ๑ เปิดเผยว่าไม่มีเจตนาแต่งงานหรือใช้ชีวิตครอบครัว โดยบอกว่าทำเพื่อเงินเท่านั้น
- จำเลยที่ ๑ ลักแท็บเล็ตซัมซุงและคีย์การ์ดคอนโดมิเนียม แอสปาย เอราร์ณ ไพรม์
- จำเลยทั้งหมดไม่สามารถติดต่อได้
- จำเลยมีเจตนาเพียงต้องการเงินจากโจทก์

๙. ก่อนฟ้องคดีนี้ หนายความของโจทก์ได้ส่งหนังสือทวงถามให้คืนเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงจำเลยทุกคน แต่จำเลยได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉย

มูลเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๐. การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายไทยโดย:

- แสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยเจตนา
- ปกปิดความจริง
- ร่วมกันฉ้อโกง
- ได้เงินมาโดยการหลอกลวง/ฉ้อโกงการแต่งงาน
- ให้คืนแท็บเล็ตซัมซุงหมายเลขเครื่อง 354196922738459 (ตามบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจสมุทรปราการแนบ)

๑๑. โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๕๕๕ บาท และรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่มูลค่าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

คำขอท้ายฟ้อง

ขอศาลได้โปรด:

๑. พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกง
๒. สั่งให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๓๙๔,๕๕๕ บาทแก่โจทก์
๓. พิพากษาให้ความเป็นธรรมอื่นตามที่เห็นสมควร
๔. สั่งให้จำเลยคืนสิทธิในรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่ทั้งหมด
๕. สั่งให้จำเลยคืนคีย์การ์ดคอนโดมิเนียม แอสปาย เอราร์ณ ไพรม์ และแท็บเล็ตซัมซุงคันใหม่

ด้วยความเคารพ

[วันที่]

นายภูวงษ์ โพธิ์ไทร
ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์